

عقد وكالة (تفويض) لبيع أو كراء عقار

06

Mandat de vente / de location immobilière (agence)

طبقا لمقتضيات الوكالة في قانون الالتزامات والعقود، والأعراف المهنية للوساطة العقارية

بمقتضى هذا العقد، يفوض الطرف الأول (الموكل) للطرف الثاني (الوكيل/الوسيط العقاري) القيام بالمهمة المحددة أدناه:

الوكيل (الوسيط العقاري)

الاسم/التسمية وكالة الوسيط 777 العقارية — ممثلها: منير
رقم البطاقة الوطنية / السجل العنوان: مكناس، المغرب
العنوان الهاتف: +212777777959

الموكل (مالك العقار)

الاسم/التسمية الاسم الكامل
رقم البطاقة الوطنية / السجل رقم البطاقة الوطنية
العنوان العنوان
الهاتف الهاتف

المادة 1 موضوع الوكالة

يفوض الموكل للوكيل مهمة [بيع/كراء] العقار الكائن بـ [العنوان الكامل]، والمعرف بـ [نوع العقار والمساحة]، والبحث عن [مشتري/مكتر] جاد لإبرام الصفقة.

المادة 2 الثمن أو الوجيبة الكرائية المطلوبة

حدد الموكل الثمن المطلوب في [] درهما (أو الوجيبة الكرائية الشهرية في [] درهما)، مع إمكانية التفاوض في حدود [] درهما بموافقة الموكل المسبقة.

المادة 3 طبيعة الوكالة ومدتها

هذه الوكالة [حصرية/غير حصرية]، سارية المفعول لمدة [] شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. في حالة الوكالة الحصرية، يلتزم الموكل بعدم التعامل مع أي وسيط أو طرف آخر لنفس الغرض خلال هذه المدة.

المادة 4 أتعاب السمسرة (العمولة)

تحدد عمولة الوكيل في نسبة [] % من ثمن البيع النهائي (أو ما يعادل شهرا من الكراء)، تستحق وتؤدي فور إبرام العقد النهائي بين الموكل والطرف الذي أحضره الوكيل، سواء تم التوقيع مباشرة أو لاحقا لهذا العقد.

المادة 5 التزامات الوكيل

الإشهار عن العقار بالوسائل المتاحة (المواقع الإلكترونية، الشبكات الاجتماعية، اللوحات...)، تنظيم الزيارات، التحقق الأولي من جدية الزبناء، تقديم تقارير دورية للموكل، والتفاوض بالنيابة عنه في حدود الصلاحيات الممنوحة له.

المادة 6 التزامات الموكل

تمكين الوكيل من زيارة العقار وتصويره، الإدلاء بالوثائق اللازمة (سند الملكية، الرخص...)، وعدم إبرام أي صفقة مع زبون تم التعريف به من طرف الوكيل دون أداء العمولة المستحقة.

المادة 7 إنهاء الوكالة

يمكن لأي من الطرفين إنهاء هذه الوكالة قبل انتهاء مدتها بإشعار كتابي مدته [] يوما، مع الاحتفاظ بحق الوكيل في العمولة عن كل صفقة أبرمت أو في طور الإبرام بفضل مجهوده.

المادة 8 السرية

يلتزم الوكيل بالحفاظ على سرية المعطيات الشخصية والمالية للموكل، وعدم استعمالها إلا في إطار تنفيذ هذه الوكالة.

المادة 9 الاختصاص القضائي

كل نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا العقد يختص به المحكمة الابتدائية لمدينة مكناس.

إمضاء الطرف الثاني

إمضاء الطرف الأول

حُرر بواسطة وكالة الوسيط 777 العقارية — للاستعمال
كتموذج إرشادي

